

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N°..... CC1685

Tocache, 18 ABR 2024

Visto: El Memorándum N° 0670-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 18 de abril del 2024, que adjunta el informe N° 075-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, el Informe Técnico N° 069-2024/GRSM-DRE/UGEL-T/LOG, y la Opinión legal N°025-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ; y

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 15 de marzo de 2024, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), se convoca la Adjudicación Simplificada N° 1-2024-UE303-1 "CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET POR VIA SATELITAL Y/O RADIO ENLACE Y/O FIBRA OPTICA PARA DIECISIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN EL AMBITO DE LA UGEL TOCACHE - 2024";

Que, con fecha 25 de marzo de 2024 se lleva a cabo la presentación de ofertas, a través de la plataforma del SEACE; siendo que, el 25 de marzo de 2024, el Comité de Selección otorga la buena pro a la empresa NETWORKING SAT E.I.R.L;

Que, con fecha 01 de abril de 2024 la empresa PROINFO INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES E.I.R.L. a través de mesa de partes virtual expediente VIR-2024008142 presenta el recurso de apelación contra acto de otorgamiento de la buena pro del proceso de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 1-2024-UE303-1 otorga la buena pro a la empresa NETWORKING SAT E.I.R.L; por la siguiente causal en la etapa de admisión de las ofertas, no advirtió que el Anexo 6 contenido en la oferta presentada por el postor ganador en primera instancia no cumplía con lo establecido en las Bases del referido procedimiento de selección, por lo que no debió admitir la oferta de dicho postor.

Que, con fecha 03 de abril de 2024 en cumplimiento del Artículo 120.3. Efectos de la Interposición, del Reglamento De La Ley N° 30225 Ley De Contrataciones Del Estado, tanto la Entidad como el Tribunal, según corresponda, informa de la interposición del recurso de apelación a través de su registro en la ficha del procedimiento de selección obrante en el SEACE. Se realizó el registro de recurso de apelación presentada por la empresa PROINFO INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES E.I.R.L en el SEACE.



Que, con fecha 08 de abril de 2024 en cumplimiento del Artículo 122.3. Trámite de admisibilidad del Reglamento De La Ley N° 30225 Ley De Contrataciones Del Estado, Si la Entidad o el Tribunal, según sea el caso, advierte que el recurso de apelación no contiene alguno de los requisitos de admisibilidad y que esta omisión no fue advertida en el momento de la presentación del recurso, la autoridad competente para resolver en la Entidad o el Presidente del Tribunal, concede un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de las observaciones para la subsanación respectiva.. Se notificó electrónicamente al participante PROINFO INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES E.I.R.L a través de su correo electrónico, la omisión de los requisitos b); d) y f) del Artículo 121. Requisitos de admisibilidad Reglamento De La Ley N° 30225 Ley De Contrataciones Del Estado, otorgándole los plazos establecidos en la norma para su subsanación.

Que, con fecha 10 de abril de 2024 la empresa PROINFO INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES E.I.R.L a través de correo electrónico notifica no continuar con la Apelación, por tanto en cumplimiento del Artículo 122.3. Trámite de admisibilidad del Reglamento De La Ley N° 30225 Ley De Contrataciones Del Estado, Transcurrido el plazo sin que se realice la subsanación, el recurso se tiene por no presentado. La condición de no presentada exonera de la necesidad de pronunciamiento.

Que, conforme al 44.2 del Reglamento que precisa independientemente como sean reconducidas y/o resueltas las solicitudes de nulidad, la Entidad conserva su facultad de declarar la nulidad de oficio cuando a partir de las consideraciones expuestas en dicha solicitud advierta vicios de nulidad

Que con fecha 08 de abril de 2024 luego de haberse cumplido con correr traslado a la empresa NETWORKING SAT E.I.R.L para que se pronuncie sobre los supuestos vicios de nulidad, de conformidad con los criterios expuestos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). NETWORKING SAT E.I.R.L a través de mesa de partes virtual expediente VIR-2024059682 emite respuesta al pronunciarse sobre al mencionado vicio, ejerciendo su derecho a defensa.

Que, mediante Memorando N° 0670-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 18 de abril del 2024, que adjunta el informe N° 075-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, el Informe Técnico N° 069-2024/GRSM-DRE/UGEL-T/LOG, y la Opinión legal N° 025-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, la Oficina de Administración concluye que corresponde la declaración de nulidad de oficio de la referida Adjudicación Simplificada N° 1-2024-UE303-1, al haberse configurado la causal de nulidad por prescindirse de las normas esenciales del procedimiento de selección y de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo retrotraerse el mismo hasta la etapa de admisión de ofertas, por las siguientes razones:

- El Comité de Selección a cargo de la Adjudicación Simplificada N° 1-2024-UE303-1, en la etapa de admisión de las ofertas, no advirtió que el Anexo 6 contenido en la oferta presentada por el postor adjudicado NETWORKING SAT E.I.R.L no cumplía con lo establecido en las Bases del referido procedimiento de selección, por lo que no debió admitir la oferta de dicho postor.

Que, de conformidad con lo dispuesto por los párrafos 44.1 y 44.2 del artículo 44 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, el Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección;

Que, conforme a lo establecido en los párrafos 43.1 y 43.2 del artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección se encarga de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación; en ese sentido, es competente para preparar los documentos del procedimiento de selección, así como para adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminación;

Que, el Comité de Selección a cargo de la citada Adjudicación Simplificada N° 1-2024-UE303-1 no advirtió que el Anexo 6 contenido en la oferta presentada por el postor adjudicado no cumplía con lo establecido en las Bases del referido procedimiento de selección, por lo que no debió admitir la oferta de dicho postor;

Que, mediante el la Opinión legal N°025-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que es procedente la declaración de nulidad de oficio de la Adjudicación Simplificada N° 1-2024-UE303-1 “CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET POR VIA SATELITAL Y/O RADIO ENLACE Y/O FIBRA OPTICA PARA DIECISIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN EL AMBITO DE LA UGEL TOCACHE - 2024”, al haberse configurado la causal de nulidad por haberse prescindido de las normas esenciales del procedimiento de selección y de la forma prescrita por la normativa aplicable; debiendo retrotraerse el mismo hasta la etapa de admisión de ofertas;

Que, conforme a lo expuesto en los considerandos precedentes, se configura la causal de nulidad del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 1-2024-UE303-1 “CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET POR VIA SATELITAL Y/O RADIO ENLACE Y/O FIBRA OPTICA PARA DIECISIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN EL AMBITO DE LA UGEL TOCACHE - 2024”, la cual debe ser declarada por el Titular de la Entidad, en tanto es una facultad indelegable, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, conforme lo dispone el numeral 44.3 del artículo 44 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, la declaración de nulidad del procedimiento de selección genera la obligación de efectuar el deslinde de responsabilidades a que hubiere lugar;

Con los vistos de la Oficina de Administración; de la Oficina de Asesoría Jurídica; De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF;



001685

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARACIÓN DE NULIDAD

DE OFICIO,

Declárase DE OFICIO LA NULIDAD de la Adjudicación Simplificada N° 1-2024-UE303-1 “CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET POR VIA SATELITAL Y/O RADIO ENLACE Y/O FIBRA OPTICA PARA DIECISIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN EL AMBITO DE LA UGEL TOCACHE - 2024”; debiendo retrotraerse el procedimiento de selección a la etapa de Admisión de Ofertas, conforme a lo dispuesto por el TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y a lo indicado en los considerandos de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- PUBLICACIÓN EN EL SEACE,

Dispónese que la Oficina de Administración de la cumpla con publicar la presente Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

ARTÍCULO TERCERO.- DESLINDE DE RESPONSABILIDADES,

Dispónese que se efectúen las acciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades a que hubiere lugar.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR,

Notificar el contenido de la presente Resolución a las partes interesadas de acuerdo a lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444, a las Áreas y Oficinas de UGEL-Tocache, difundiéndose además a través del Portal Electrónico Institucional.

REGÍSTRESE Y COMUNIQUESE



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
FFCHC/JA
SEGR/EA-I
SVTM/TA